Hoja de Ruta de Cumplimiento Normativo en la República Argentina

Análisis legal exhaustivo para operar conforme a derecho en Argentina una plataforma de financiamiento colaborativo, custodia de fondos escrow con stablecoins (USDC) en Base Sepolia, gobernanza descentralizada y auditoría agronómica colegiada.

1. Régimen de Financiamiento Colectivo (CNV - Ley 27.349)

En Argentina, la captación de fondos del público masivo está vedada salvo expresa autorización regulatoria (art. 310 del Código Penal). Para operar crowdfunding de inversión o préstamos, existen dos vías jurídicas:

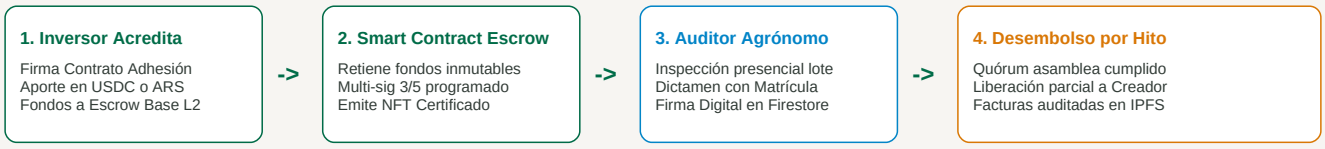
VÍA A: Plataforma de Financiamiento Colectivo (PFC)

- Base Legal: Ley 27.349 (Título II) y Res. Gral. CNV N° 717/2017.
- Estructura: Sociedad Anónima (S.A.) con objeto exclusivo.
- Patrimonio Neto Mínimo exigido y auditado por la CNV.
- Comité de Evaluación: Dictamen independiente de proyectos.
- Límites Inversores: Máx. 20% de ingresos para no calificados.
- Modalidades habilitadas: Acciones (Equity), Préstamos y Participaciones.
- Publicidad: Permite difusión pública abierta y masiva en web.

VÍA B: Régimen de Oferta Privada / Club Inversor

- Base Legal: Ley 26.831 (art. 82) y Criterios Interpretativos CNV.
- Destinatarios: Grupo predeterminado e individualizado.
- Prohibición: Cero publicidad masiva o botones públicos de fondeo.
- Inversores: Calificados o miembros de sindicatos de ángeles.
- Agilidad: No requiere autorización previa de CNV para operar.
- Fideicomiso Privado: Contrato cerrado entre fiduciante y fiduciario.
- Ideal para fase MVP / Piloto de Seed & Grow antes de la licencia PFC.

DIAGRAMA DE CUSTODIA ESCROW: VINCULACIÓN SMART CONTRACT !" CONTRATO CIVIL



PRINCIPIO FUNDAMENTAL:

En la publicidad y plataforma NUNCA debe prometerse una rentabilidad fija o garantizada ("retorno seguro"). Debe indicarse expresamente: "Inversión en proyectos productivos reales con rie

2. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV - Ley 27.739 y RG 994/2024)

El 14 de marzo de 2024 se sancionó la Ley 27.739 de reforma integral antilavado conforme estándares del GAFI. La CNV dictó la RG 994/2024 creando el Registro Oficial de PSAV para personas humanas o jurídicas que operen con criptoactivos en Argentina.

Actividad Comprendida por CNV	Alcance en el Modelo de Seed & Grow	Impacto Regulatorio
Custodia o Administración	Control de wallets, gestión de fondos en escrow o llaves privadas de clientes.	**APLICA (si es custodial)**
Intercambio Fiat ⁄ Cripto	Pasarela para convertir Pesos (ARS) a USDC/USDT para invertir en los lotes.	**APLICA (con PSP/Exchange)**
Transferencia de Activos	Envío de stablecoins o tokens de gobernanza entre billeteras de inversores.	**APLICA**
Emisión de Instrumentos	Creación y asignación de NFTs de participación o cupones de deuda de proyectos.	**APLICA**

3. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF)

Al calificar como PSAV o Plataforma de Financiamiento Colectivo, la entidad asume el rol de SUJETO OBLIGADO ante la Unidad de Información Financiera (UIF) según el art. 20 de la Ley 25.246:

A. Conozca a su Cliente (KYC / CDD)

Identificación fehaciente con DNI/Cédula, prueba de vida biométrica (Renaper o similar) y CUIT/CUIL antes de emitir aportes en el modal de inversión.

B. Declaración de Origen de Fondos

Declaración jurada obligatoria de licitud. En montos que superen los umbrales de la UIF, requerir recibo de sueldo, factura de venta o balance contable certificado.

C. Cotejo de Listas y Personas PEP

Filtrado contra el Registro RePET (terrorismo), listas ONU/OFAC y declaración de Persona Expuesta Políticamente (Resolución UIF 35/2023).

D. Oficial de Cumplimiento y Reportes

Designación de Oficial de Cumplimiento inscripto ante la UIF. Emisión de Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA SUGERIDA PARA SEED & GROW:

Integrar un proveedor de KYC automatizado tipo Didit, Jumio o Veritran que valide el DNI del usuario al pulsar "Invertir" o "Conectar Cuenta". El resultado se guarda como flag verificado en Firestore DB (ej. kycVerified: true, uifRiskLevel: "low"), habilitando la firma en Base Sepolia.

4. Estructuración Jurídica del Vínculo "Mundo Real!" Smart Contract"

Un smart contract en Solidity es un código determinista en la red Base, pero para tener plena oponibilidad ante tribunales argentinos debe sustentarse en un contrato legal nominado del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN):

Fideicomiso Escrow

- Arts. 1666 a 1707 CCyCN.
- Crea un patrimonio separado e inembargable.
- Protege a los inversores si el creador quiebra.
- Los fondos están afectados exclusivamente a los hitos del lot

SPV / Sociedad Vehículo

- Constitución de una S.A.S. (Ley 27.349) o S.A. para cada pro
- Titular de las hectáreas, maquinarias y registros SENASA.
- Emite las participaciones o cupones de deuda representados

Firma Digital (Ley 25.506)

- Firma Electrónica: Válida pero con carga probatoria invertida.
- Firma Digital Licenciada: Pleno valor probatorio equiparado a escribano.
- El dictamen del auditor debe ligarse al peritaje agronómico oficial.

5. Régimen Impositivo y Tributario (ARCA - ex AFIP)

Tributo / Obligación	Alícuota / Frecuencia	Tratamiento Legal Aplicable en Seed & Grow
Ganancias (Ley 20.628)	**15% (Régimen Cedular)**	Grava la renta obtenida por enajenación de monedas digitales / tokens (Art. 98 inc. b) o distribución de dividendos del fideicomiso.
Bienes Personales (Ley 23.966)	**0.50% a 1.25%**	Las tenencias de tokens, criptoactivos y participaciones al 31 de diciembre deben valuarse e incluirse en la declaración jurada patrimonial.
IVA (Impuesto al Valor Agregado)	**21% (Servicios)**	La compraventa o custodia de tokens no devenga IVA; pero la COMISIÓN o FEE que Seed & Grow cobre por intermediación sí está alcanzada por el 21%.
Régimen Informativo RG 4614	**Informativo Mensual**	Obligación para plataformas y billeteras virtuales de informar mensualmente nómina de clientes, saldos al cierre y volumen transaccionado.

6. Protección de Datos Personales (Ley 25.326 y Regla de Oro Blockchain)

CONFLICTO NORMATIVO: DERECHO AL OLVIDO VS. INMUTABILIDAD DE LA BLOCKCHAIN

La Ley 25.326 exige el derecho de supresión de datos a pedido del titular. La blockchain es inmutable por naturaleza y no permite borrado. Por ende, está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO almacenar PII (nombres, DNI, emails, CUIT o datos bancarios) on-chain en Base L2.
Solución arquitectónica: En la blockchain solo existen hashes criptográficos SHA-256 anónimos y CIDs de IPFS cifrados. La base de datos centralizada (Firestore/Postgres) almacena los datos personales identificables y debe registrarse ante la AAIP.

7. Regulaciones Sectoriales: SENASA, Bosques Nativos y Colegios Profesionales

SENASA (Bioinsumos y Fertilizantes)

- Habilitación de planta de biopreparados y biofertilizantes (Res. SENASA 263/2018).
- Registro Nacional de Productos Biológicos.
- Constatación de inocuidad microbiológica para poder comercializar la producción.

Ley de Bosques y Colegios (CIAPC)

- Ley 26.331 de Bosques Nativos: Planes de manejo silvopastoril aprobados por provincia.
- Matrícula obligatoria habilitada del auditor (CIAPC/CPIA) para validez pericial civil.
- Certificados satelitales (NDVI) como evidencia documental.

8. Matriz de Cumplimiento: Próximos Pasos Priorizados

Fase de Implementación	Acción Concreta Requerida	Prioridad Legal
Fase 1 (Inmediata)	Redacción de Términos y Condiciones, Política de Privacidad y Modelo de Adhesión a Fideicomiso Privado	**Crítico**
Fase 2 (Técnica)	Integración del modal de validación KYC/CDD y declaración de origen de fondos antes del fondeo USDC	**Crítico**
Fase 3 (Corporativa)	Constitución de la S.A. operadora en Argentina e inscripción preventiva en el Registro de PSAV de la CNV	**Regulatorio**
Fase 4 (Fiscal)	Habilitación de facturación electrónica de comisiones con IVA (21%) e inscripción como Sujeto Obligado UIF	**Operativo**